

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033834-06.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO FERRAIOL

ADVOGADO(A): GUILHERME DE MACEDO SOARES (OAB RJ236310)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER O RECURSO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5033834-06.2024.4.02.5001

500003475269 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033834-06.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO FERRAIOL

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO FERRAIOL interpôs o presente recurso como **medida de urgência** contra a decisão proferida na ação n. 5031903-65.2024.4.02.5001 (autos principais), em trâmite no Juízo Federal da 2ª VF Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistindo na intimação da União para que suspendesse imediatamente a cobrança de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, inclusive a complementação desta.

Alega, em resumo, que é idoso e portador de neoplasia maligna do pâncreas e que o seu estado de saúde de extrema gravidade, sendo obrigado a realizar diversos tratamentos médicos. Suscita a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.718/1988, com redação dada pela Lei n. 11.052/2004.

Foram formalizados os seguintes pedidos ao final:

"(i) Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Recorrente, sem que possa a Ré/Recorrida exigir tais cifras do Recorrente nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva neste recurso.

"(ii) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Recorrente, sem que possa a Recorrida exigir tais cifras do Recorrente nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação pelo Rito Ordinário em que proferida a r. Decisão Recorrida (Processo n. 5031903-65.2024.4.02.5001, em trâmite na 2ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Vitória/ES)."

Decisão de evento 3, DESPADEC1 indeferindo a medida liminar pleiteada.

Sem contrarrazões.

VOTO

A decisão de evento 3, DESPADEC1 indeferiu a medida liminar sob os seguintes fundamentos:

"Não há dúvidas a respeito da possibilidade de o juiz conceder tutelas provisórias de urgências no microssistema dos juizados especiais federais. A questão foi definitivamente consolidada com o advento da Lei n. 10.259/2001, que permitiu, em seu art. 4º, ao juiz conceder "medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação". A Lei n. 12.153/2009, por sua

vez, em seu art. 3º, além da cautelar, estabelece a possibilidade de antecipação dos efeitos da sentença de mérito: "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".

Como tais decisões provocam lesões materiais e processuais às partes, muitas vezes graves, o sistema expressamente possibilitou recurso no art. 5º da Lei 10.259/2001 e no art. 4º da Lei 12.153/2009. Ressalta-se que esta Turma Recursal denominou esse meio de impugnação de decisão judicial de "Recurso de Urgência" ou "Medida de Urgência".

JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO FERRAIOL ajuizou a ação n. 5031903-65.2024.4.02.5001 (autos principais), em trâmite no Juízo Federal da 2ª VF Cível de Vitória, objetivando, em sede liminar, a suspensão da cobrança de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, inclusive a complementação desta, por meio da SABESPREV.

Alegou, na inicial daquela demanda, que é idoso e portador de neoplasia maligna do pâncreas e que o seu estado de saúde é de extrema gravidade, sendo obrigado a realizar diversos tratamentos médicos. Suscitou a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.718/1988, com redação dada pela Lei n. 11.052/2004.

A decisão recorrida (evento 3) rejeitou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência sob os seguintes fundamentos:

"4. Para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, faz-se necessário atender aos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, entendo que **não se faz presente, ao menos neste momento inicial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.**

Para a concessão de tutela provisória de urgência **sem a oitiva da parte contrária**, afigura-se indispensável que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da tutela de urgência, caso finalmente deferida.

Em outras palavras, a concessão da tutela de urgência com o sacrifício da garantia fundamental do contraditório deve ser reservada para casos estritamente **excepcionais**, em que o risco do **pericimento imediato do direito** seja inconciliável com o tempo necessário para a oitiva da parte contrária, **o que não se verifica no caso dos autos.**

No mesmo sentido, colaciono julgados do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. 1. **A tutela antecipada, via de regra, deve ser concedida após a oitiva da parte contrária. Contudo, a sua concessão inaudita altera parte não é vedada em nosso ordenamento jurídico e pode ser deferida nos casos em que o juiz verificar que o prazo de resposta possa implicar em risco de pericimento do direito invocado**, como é a hipótese de deferimento de benefício previdenciário do qual a parte necessita para sobreviver. 2. **A antecipação da tutela é medida excepcional, pois realizada mediante cognição sumária. Desta forma, afim de evitar a ocorrência de prejuízos à parte que sofre antecipadamente os efeitos da tutela, o Juízo deve buscar aplicar tal medida com parcimônia, restringindo-a apenas àqueles casos em que se verifique a verossimilhança da alegação e a urgência da medida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.** 3. Em julgamento recente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a 1ª Seção do c. STJ decidiu pela possibilidade de extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91 aos segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, desde que comprovada a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro. 4. Ausente a verossimilhança, a tutela antecipada não deve ser concedida. 5. Agravo de instrumento provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000308-14.2018.4.02.0000, Relatora Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Disponibilização: 18.12.2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Agravante se insurge contra decisão que, em sede de Ação Revisional de Mútuo Bancário, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivava autorização para consignar as parcelas vincendas no valor que entende devidas, a fim de elidir os efeitos da mora. 2. A decisão agravada não é despida de fundamentação, tendo em vista que negou a liminar por entender que as questões alegadas necessitam de esclarecimentos, não sendo o caso de decidir antes da oitiva da parte contrária, já que, **como se sabe, o contraditório é a regra, devendo ser postergado apenas em situações excepcionais que considerou não estar configurada.** [...]. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0013299-90.2016.4.02.0000, Relator Desembargador Federal REIS FRIEDE, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA, Data da disponibilização: 24.07.2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REAL PERIGO DA DEMORA. 1-Note-se que a concessão de liminar em mandado de segurança decorre da necessidade de se evitar que o prejuízo decorrente de uma ilegalidade se torne irreparável ou de difícil reparação após o regular processamento do remédio constitucional até seu provimento final. 2- **A concessão de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, é medida**

excepcional, em razão do princípio do contraditório, devendo ser deferida em casos extremos, devidamente fundamentados. 3- Ocorre que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a iminência de dano decorrente de da suposta ilegalidade cometida pelo agente coator. 4- Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AG 201302010134325, Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 19/11/2013.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA ESTADUAL. "CORREDOR LOGÍSTICO DO AÇU". EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DA ANEEL. **ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA.** 1. Na hipótese dos autos, apenas entendeu o magistrado, ad cautelam, pela oitiva das partes interessadas, especialmente da ANEEL, indeferindo, por ora, o pedido de imissão provisória na posse. **A observância do contraditório é a regra, sendo certo que o deferimento da liminar inaudita altera parte é reservado para situações de extrema urgência, em especial para se evitar o perecimento do direito.** [...]. (AG 201302010142000, Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 11/11/2013.)

Ante o exposto, **INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de tutela provisória.** "

Em suas razões recursais ora em apreço, a parte autora, ora recorrente, reafirma a tese de que é portador de doença grave e que possui expressivos gastos com tratamentos médicos, ressaltando que, por tais razões, é necessária a suspensão da cobrança de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

Sustenta a parte autora sua pretensão no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Conforme se infere do dispositivo citado, os proventos percebidos por portadores de NEOPLASIA MALIGNA são isentos do pagamento do imposto sobre a renda.

Consta, no laudo médico acostado nos autos principais (evento 1, CHEQ6), subscrito em 20/5/2024 por médico do SUS, que a parte autora, ora recorrente, é portadora de neoplasia maligna (NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS) desde 8/2023.

A Lei nº 7.713/1988 impõe a presença de dois requisitos cumulativos para a isenção do imposto de renda: que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e que a pessoa física seja portadora de uma das doenças referidas no inciso XIV do art. 6º. A parte autora, como observado, preenche tais requisitos.

Com efeito, a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/pensão em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença. Dessa forma, demonstrada a existência da moléstia prevista na Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou sinais de persistência para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda, sendo certo de que o fato de a parte autora, ora recorrente, no momento, não apresentar sintomas do estágio mais grave da patologia, não afasta a sua pretensão.

A verossimilhança das alegações da parte autora resta, portanto, demonstrada, pois comprovou ser portadora de neoplasia maligna.

Não se verifica, contudo, perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, isso porque o autor está acometido da patologia desde 8/2023 e realiza, desde então, acompanhamento médico, sendo que a doença, inclusive, é passível de controle (evento 1, EXMMED5, da ação principal) e, além disso, a parte autora não comprovou gastos com o tratamento da doença.

Dessa forma, ausente um dos requisitos para obtenção da medida liminar pleiteada, rejeito a pretensão ora em apreço.

Por fim, cumpre registrar que se afasta a hipótese de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, tendo em vista que o prévio requerimento administrativo perante a fonte pagadora do benefício não é pressuposto para o acesso à jurisdição, sob pena de violação da norma do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, ausente um dos elementos suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA**, nos termos da fundamentação. Intimem-se as partes e comunique-se ao juízo processante. Após, voltem os autos conclusos. "

Desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada, os quais serão tomados como razões de decidir para indeferir a medida liminar pleiteada (suspensão da cobrança do imposto de renda sobre os proventos até a sentença).

A Lei 9.099/1995, em seu art. 55, determina que só haverá condenação em honorários advocatícios no segundo grau se a parte recorrente for vencida na sua insurgência, ou seja, após a sentença, em casos de interposição de recurso inominado.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER O RECURSO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos.